

0009002-32.2011.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... de evidenciarem terem os acusados Robson, Wesley, Thiago, César e Alan praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009002-32.2011.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009002-32.2011.8.26.0576

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Outros - 23/2010 - Não Informado

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

Thiago Luis de Oliveira e outros

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

RONDINELLI SOARES BATISTA, JEFERSON SOUSA FERREIRA, RONALDO GOMES DOS SANTOS, LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, BRUNO SANTIAGO DA SILVA, EVANDRO LUIS PEREIRA, LEANDRO ROGÉRIO EUGÊNIO, WILSON CARLOS BARBOSA CARVALHO, EDSON RODRIGO DOS SANTOS, ANTONIO ELTON DO NASCIMENTO, JEANDERSON LUIZ DA SILVA BESSE, DANIELA DE PAULA EVARISTO e FABRÍCIO MODESTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

THIAGO LUIS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por três vezes, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal; e no art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal, todos combinados na forma do caput do art. 69 deste Código.

ALAN MICHEL DOS SANTOS LEITE GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal; e no art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal, todos combinados na forma do caput do art. 69 deste Código.

ROBSON SOUSA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

CESAR AUGUSTO LOURENÇO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

WESLEY LUIS CIMENO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69 deste Código.

FATO I

Narra a inicial, que por período indeterminado, até o dia 18 de fevereiro de 2010, nesta cidade e comarca, teriam se associado, os réus, para o fim de praticar, reiteradamente não, o crime de tráfico de drogas.

Consta que ocupavam os réus Thiago, Leandro Rodrigues, Antônio e Ronaldo, posições de destaque no grupo criminoso. O primeiro, seria líder de uma teia de colaboradores; o segundo e o terceiro, fornecedores de droga; e o último, o responsável pelo comércio do tóxico, além de coordenar a execução de roubos.

Alan, Jeferson, Robson, Wesley, Bruno e César ocupavam escalão intermediário no grupo, pois transportavam, distribuíam e guardavam as drogas; agenciavam outros colaboradores; além de receberem valores resultantes das atividades criminosas.

Por fim, Rondinelli, Edson, Wilson, Daniela, Jeanderson, Fabrício, Evandro e Leandro Rogério dedicavam-se às atividades da base da pirâmide na qual se estruturava o grupo, executando funções repassadas pelos líderes.

Trata-se de ação penal iniciada após força tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Em 18 de fevereiro de 2010, nos bairros "CAIC" e "Cristo Rei", nesta cidade e comarca, policiais militares, com informações sobre a prática da traficância, efetuaram buscas nas residências dos réus Rondinelli e Edson, localizando-se oito tijolos de "maconha", diversas anotações a respeito do comércio ilícito e R\$ 5.000,00.

Prosseguindo-se com as investigações, apurou-se ser o grupo criminoso comandado pelo réu Thiago, que, no dia 18 de junho de 2010, nesta cidade e comarca, foi detido na posse de entorpecentes, os quais seriam negociados com o auxílio do acusado Fabrício.

Além disso, o réu Ronaldo se associou ao grupo para a execução do tráfico de drogas e de delitos patrimoniais, conforme revelado pela interceptação telefônica, que indicou ter ele e Thiago executado roubo no município de Nova Granada, agenciando-se, para tal empreitada criminosa, os denunciados Leandro Rogério, Evandro, Wesley e Wilson, mas a prática não foi concretizada ante intervenção policial após monitoramento das conversas.

As interceptações telefônicas revelaram, ainda, terem os réus Leandro Rodrigues e Antônio fornecido grande quantidade da droga apreendida com o grupo criminoso.

Ocupando escalão intermediário, os acusados Alan, Jeferson, Robson, Wesley, Bruno e César, realizavam transações capitaneadas por Thiago, encarregando-se da guarda, distribuição, entrega e recebimento das drogas manipuladas pelo grupo, sendo os réus Jeferson e Jeanderson detidos juntos, na posse de diversas porções de tóxico. Posteriormente, também foi o réu Bruno preso em flagrante durante armazenamento de porções de "maconha" e "crack", bem como de petrechos destinados à pesagem e ao acondicionamento das substâncias.

Alan fora delatado pela ré Daniela, presa em flagrante enquanto guardava, aproximadamente, cinco quilos de droga a mando dele, sendo, todo este entorpecente, de propriedade do grupo criminoso em tela.

Ainda, teria sido o réu César responsável pelo transporte de drogas do município de Ponta Porã/MS até esta comarca, para entrega aos líderes da organização criminosa.

FATO II

Consta que no dia 07 de maio de 2010, em horário não especificado, na Rua Cleiton da Silveira Borges, nesta cidade e comarca, os réus Jeanderson e Jeferson, conforme relatado anteriormente, foram presos em flagrante enquanto guardavam e mantinham em depósito uma porção de "maconha", pesando 500g, uma porção de "cocaína", pesando 500g, e uma porção de "crack", pesando 250g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que os denunciados Robson e Wesley, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Jeanderson e Jeferson, também eram os proprietários dos especificados entorpecentes.

Jeanderson e Jeferson, por tais fatos, já foram processados perante a Segunda Vara Criminal local. Por isso, Robson e Wesley foram denunciados, na presente ação penal, por este tráfico e, os quatro, por associação ao comércio ilícito de drogas.

FATO III

Consta que no dia 10 de maio de 2010, por volta das 20h, na Rua José Demonte, 1.211, nesta cidade e comarca, a ré Daniela, conforme relatado anteriormente, foi presa em flagrante enquanto guardava e mantinha em depósito uma porção de "maconha", pesando 3,2kg, e uma porção de "crack", pesando 1,6kg, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que os denunciados Thiago e César, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Daniela, também eram os proprietários dos especificados entorpecentes.

Daniela, por tais fatos, foi processada perante a Segunda Vara Criminal local. Por isso, Thiago e César foram denunciados, na presente ação penal, por este tráfico e, os três, por associação ao comércio ilícito de drogas.

FATO IV

Consta que no dia 19 de maio de 2010, por volta das 14h40min, na Rua Dr. Humbert Richard Pontes, 940, nesta cidade e comarca, o réu Bruno foi preso em flagrante enquanto guardava e mantinha em depósito uma porção de "crack" pesando 400g e uma porção de "maconha" pesando 10g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar uma balança de precisão, quatrocentos flaconetes plásticos e R\$ 3.000,00.

Apurou-se que o denunciado Thiago, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Bruno, também era o proprietário dos especificados entorpecentes.

Bruno, por tais fatos, foi processado perante a Segunda Vara Criminal local. Por isso, Thiago foi denunciado, na presente ação penal, por este tráfico e, os dois, por associação ao comércio ilícito de drogas.

FATO V

Consta que no dia 29 de abril de 2010, em horário não especificado, nesta cidade e comarca, o réu Antônio foi preso em flagrante enquanto guardava e mantinha em depósito uma porção de "maconha", pesando 20kg, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que os denunciados Thiago, Alan e César, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Antônio, também eram os proprietários do especificado entorpecente.

Antônio, por tais fatos, foi processado perante a Quarta Vara Criminal local. Por isso, Thiago, Alan e César foram denunciados, na presente ação penal, por este tráfico e, os quatro, por associação ao comércio ilícito de drogas.

FATO VI

Consta que até o dia 18 de novembro de 2010, em horários não especificados, associaram-se os réus Thiago e Alan a inúmeros indivíduos não identificados para o fim específico de cometer crimes de natureza variada, participando da organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital - PCC", em cuja atuação há o emprego de arma de fogo.

Por intermédio da intercepção telefônica, identificou-se que seriam os réus Thiago e Alan integrantes da especificada organização ilícita, atuantes na região geográfica desta comarca.

Recebida a denúncia foram os réus Thiago, Alan, Jeferson, Robson, César, Ronaldo, Leandro Rodrigues, Wesley, Bruno, Evandro, Leandro Rogério, Wilson, Edson, Antônio, Jeanderson, Daniela e Fabrício citados e se designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação, duas do Juízo e duas apontadas pela defesa.

Após, foram interrogados os réus Thiago, Alan, Jeferson, Robson, César, Ronaldo, Leandro Rodrigues, Wesley, Bruno, Evandro, Leandro Rogério, Wilson, Edson, Antônio, Jeanderson, Daniela e Fabrício.

Foi o réu Rondinelli citado por edital e como não compareceu nem constituiu advogado, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Cód. de Proc. Penal, produzindo-se prova antecipada (fls. 1108).

Em alegações finais via memoriais, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas apenas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, requereu a condenação do acusado Thiago como incurso, por três vezes, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 29 do Cód. Penal; do réu César como incurso, por duas vezes, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 29 do Cód. Penal; bem como dos réus Alan, Robson e Wesley como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 29 do Cód. Penal (fls. 1896/1930).

A defesa do réu Alan requereu a absolvição alegando ser ele inimputável em razão de anomalia psiquiátrica (fls. 1941).

A defesa do réu Leandro Rodrigues pugnou pela absolvição do acusado alegando serem insuficientes as provas colhidas a delinear os crimes (fls. 1945/1962).

No mesmo sentido, a defesa de Thiago, Jeferson, Ronaldo, Evandro, Leandro Rogério, Edson, Antônio, Daniela, Fabrício, Wilson, Jeanderson e Wesley que, apontando insuficiência de provas colhidas a delinear os crimes, requereu a absolvição dos réus (fls. 1971/1984, 1991/2004 e 3370/3373).

A defesa de César requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 2026/2032).

A defesa de Robson, assegurando não existir prova de ter o réu concorrido para os delitos, pugnou pela absolvição (fls. 2033/2036).

A defesa de Bruno, afirmando não existir prova, requereu a absolvição do denunciado (fls. 2038/2040).

Após a conversão do processo físico em digital, bem como a juntada de folha de antecedentes atualizadas dos réus, determinou-se a intimação das partes para manifestação em provas acrescidas (fls. 3789).

O Ministério Público e as defesas dos réus Leandro Rodrigues, Bruno, Thiago Luis, Rondinelli, Jeferson, Ronaldo, Evandro, Antônio, Daniela, Fabrício e Edson, reiteraram as alegações finais anteriormente apresentadas (fls. 3797, 3798, 3799, 3803/3816 e 3835).

A defesa dos demais réus permaneceram silentes (fls. 3837).

É o relatório.

DECIDO.

Conforme decisões anteriores, ausente causa excludente da culpabilidade de Alan por suposta insanidade mental.

Em Juízo, apresentou-se o réu Alan lúcido, orientado, com fala coesa e demonstrou plena capacidade de compreender a acusação, bem como dela se defender.

Somente haverá exclusão da culpabilidade quando o agente, no momento da realização da conduta, seja inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com essa compreensão.

In casu, repita-se, não surgiu qualquer indício de incapacidade por parte do réu Alan, capaz de deflagrar incidente de insanidade e é possível afirmar, com absoluta segurança, possuir higidez mental.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativo de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a sanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.” (Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed., RT, p. 286).

Neste sentido: TJSP: “Prova criminal – Perícia – Instauração do incidente de insanidade mental – Indeferimento – Inexistência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado – Preliminar rejeitada” (JTJ 225/297). TJSP: “Somente cabe ao juiz, através de sua prudência e critério, verificar se a dúvida sobre a integridade mental do acusado é razoável para determinar ou não a perícia. Se não lhe fosse possível indeferir o pedido formulado nesse sentido, não seria este um requerimento, mas uma imposição” (RT 596/337). “Só se mostra essencial o exame de dependência toxicológica quando o acusado apresenta anomalias mentais, de desenvolvimento incompleto ou retardado, caso contrário, é prescindível” (TJSP, Ap. 197.530-3/3, 2ª Câmb., j. 29-1-1996, rel. Des. Linneu Carvalho, RT 728/534).

Afasta a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio dos autos de exibição e apreensão; dos laudos periciais gerados por análise aos entorpecentes; e das conversas telefônicas interceptadas, conforme análise a seguir.

1- Há o laudo de constatação de fls. 1871/1873 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 1875/1883, concludentes no sentido de se tratarem de Cannabis Sativa L, cocaína e cocaína na forma de “crack”, as substâncias encontradas com Jeferson e com Jeanderson, as quais também eram de propriedade dos denunciados Robson e Wesley.

Por tais fatos, Jeferson e Jeanderson já foram processados e julgados, conforme sentença acostada às fls. 1884/1892, remanescendo o delito de tráfico em face de Robson e Wesley, aqui em foco.

As transcrições da interceptação telefônica juntadas às fls. 286/288 (áudios DCRS374500410507200116, DCRS37450041050720375 e DCRS374500410509173010), revelam que Robson e Wesley eram os proprietários da especificada droga, pois, além de assim se apresentarem, também combinaram de retirar o tóxico do local ante a possibilidade de diligência policial.

2- Há, ainda, o boletim de ocorrência de fls. 1842/1844 e o auto de exibição e apreensão de fls. 1845/1848, relativos ao encontro de entorpecentes na posse de Daniela. O laudo de exame químico toxicológico de fls. 1849/1852 é concludente no sentido de se tratarem de Cannabis Sativa L e cocaína na forma de “crack”, as substâncias encontradas, as quais também eram de propriedade dos denunciados Thiago e César.

Por tais fatos, Daniela já foi processada e julgada, conforme sentença e Acórdão acostados às fls. 1853/1859 e 1861/1865, remanescendo o delito de tráfico em face de Thiago e César, em análise.

As transcrições da interceptação telefônica juntadas às fls. 282/283 (áudios 20100510145826, 20100510174147, 20100510193238 e 20100510201918) revelam que Thiago e César também eram proprietários da especificada droga, pois, desconfiados de possível abordagem policial, combinaram retirar o tóxico do local, ante prejuízo

iminente.

3- Há, ainda, o auto de exibição e apreensão de fls. 1803/1808, relativo ao encontro dos entorpecentes na posse de Bruno. O laudo de exame químico toxicológico de fls. 1809/1820 é concludente no sentido de se tratarem de Cannabis Sativa L, cocaína e cocaína na forma de "crack", as substâncias encontradas, as quais também eram de propriedade do denunciado Thiago.

Por tais fatos, Bruno já foi processado e julgado, conforme sentença e Acórdão acostados às fls. 1821/1831 e 1833/1840, remanescendo o delito de tráfico em face de Thiago, ora apurado.

O relatório da interceptação telefônica, juntado às fls. 395 e 425, relativo aos áudios 2010052000614 e 20100519172209, revelam que Thiago também era o proprietário da especificada droga, pois admite a intenção de comércio do tóxico apreendido com Bruno, sofrendo grande prejuízo financeiro.

4- Existe o auto de exibição e apreensão de fls. 1759, relativo ao encontro do entorpecente na posse de Antônio. O laudo de constatação de fls. 1760 e o laudo de exame químico toxicológico (fls. 1761/1762), são concludentes no sentido de se tratar de Cannabis Sativa L a substância encontrada, a qual também era de propriedade dos denunciados Thiago, César e Alan.

Por tais fatos, Antônio foi processado e julgado, conforme sentença e Acórdão acostados às fls. 1763/1771 e 1772/1791, remanescendo o delito de tráfico em face de Thiago, César e Alan, ora em análise.

Os áudios 20100503172222 e 20100506202016 acostados no Apenso 4 - Procedimento Investigatório Criminal nº 23/2010, revelam que Thiago, Alan e César eram os proprietários da especificada droga, pois os dois primeiros, conversam agitadamente ante a detenção de Antônio e apreensão dos entorpecentes, os quais, por ambos já estavam organizados para o comércio ilícito (fls. 259/261).

Além disso, na conversa interceptada em 29 de abril de 2010, César informa a Thiago sobre a diligência policial, ocasião na qual este fica indignado e questiona àquele o motivo que ensejou a guarda das substâncias no imóvel de Antônio, obtendo-se como resposta a inexistência de outro lugar seguro para depósito (Apenso 4 - Procedimento Investigatório Criminal nº 23/2010).

Como bem requerido pelas partes, insuficientes as provas apresentadas para a caracterização dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, sendo a absolvição dos réus por estes delitos, medida impositiva.

Com exceção do acusado Rondinelli, cujos autos, repita-se, estão suspensos nos termos do art. 366 do Cód. Processo Penal, todos os réus interrogados, sem exceção, negaram a prática dos crimes.

O réu Thiago foi interrogado às fls. 1256/1257.

O réu Alan foi ouvido às fls. 1454/1455.

O interrogatório do réu Jeferson está acostado às fls. 1323/1330.

O réu Robson foi interrogado às fls. 1164/1166.

O interrogatório do réu César foi juntado às fls. 1250/1251.

O réu Ronaldo foi ouvido às fls. 1254/1255.

O réu Leandro Rodrigues foi interrogado às fls. 1360/1361.

O interrogatório do réu Wesley está acostado às fls. 1425/1426.

O réu Bruno foi interrogado às fls. 1248/1249.

O interrogatório do réu Evandro está às fls. 1317/1321.

O réu Leandro Rogério foi ouvido às fls. 1252/1253.

O interrogatório do réu Wilson está juntado às fls. 1187/1188.

O réu Edson foi ouvido às fls. 1410/1411.

O interrogatório do réu Antônio foi acostado às fls. 1246/1247.

O réu Jeanderson foi ouvido às fls. 1275/1280.

A ré Daniela foi interrogada às fls. 1162/1163.

O interrogatório do réu Fabrício consta às fls. 1299.

O policial militar Matheus Bianchini de Lima, em patrulhamento de rotina, atuou na

prisão em flagrante dos réus Evandro e Leandro, na posse de arma de fogo, desconhecendo os fatos relacionados aos demais denunciados.

Os agentes penitenciários José Roberto Masselaini e Pedro Clovis dos Santos relataram, em congruência, que Alan, no estabelecimento prisional, se intitulava "piloto", ou seja, integrante de organização criminosa, exercendo atitude de liderança junto a outros detentos.

Felício Pereira Alonso Soler, policial militar, em patrulhamento de rotina, abordou um indivíduo na posse de drogas e dinheiro, tendo o réu Thiago, na ocasião, obtido êxito na fuga.

Os policiais Alexandre Mendes, Paulo Sérgio Batista Ribeiro e Dario Junio Passarini, relataram, com riqueza de apontamentos, terem informações de populares, sobre a guarda de entorpecentes na residência de Rondinelli, as quais pertenceriam aos réus Alan e Thiago, propiciado buscas no local, onde encontraram diversos tijolos de "maconha". Acrescentaram que, durante a diligência, os réus Thiago e Alan, por diversas vezes, conduziram um veículo nas imediações, realizando manobras bruscas, com intuito de desviar a atenção da equipe policial, sendo perseguidos, mas obtido, ambos, êxito na fuga.

O policial militar Marcio Braz Augusto Dias abordou dois adolescentes na condução do veículo "GM/Corsa", no interior do qual encontrou porções de drogas. Para tal testemunha, admitiram os menores, a compra do tóxico em companhia do réu Jeferson. As testemunhas indicadas pela defesa nada acrescentaram a respeito dos fatos em análise.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais incriminar os réus ou forjar o crime de tráfico.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a guarda, transporte ou negociação do produto, medida impositiva.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Desta forma, observa-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas no sentido de evidenciarem terem os acusados Robson, Wesley, Thiago, César e Alan praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no

processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso" (STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

O que importa, no caso, é terem as interceptações telefônicas revelado o vínculo de co-propriedade dos especificados réus com os entorpecentes apreendidos, tudo destinado à comercialização.

Contudo, como bem apontaram as partes, as provas carreadas aos autos não são concludentes quanto à existência de associação entre quaisquer dos acusados para a prática do tráfico de drogas.

Isso porque, não há identificação das terceiras pessoas mencionadas nos diálogos, tampouco comprovação inequívoca da função desempenhada por cada integrante da suposta associação.

Neste sentido: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTES. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não tendo sido apresentado dados concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre os agentes, uma vez que a condenação está amparada apenas na presunção de que para traficar drogas no Complexo do Chapadão, localidade sob o comando da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", o paciente necessariamente deveria integrar a referida organização e teria uma função pré-determinada, a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, HC 415.974/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/10/2017). No mesmo sentido, não comprovada a ocorrência do delito de associação criminosa armada imputado aos réus Thiago e Alan.

As conversas interceptadas não evidenciam serem membros do "Primeiro Comando da Capital – PCC". Notadamente, tais diálogos não deixam dúvidas de praticarem Thiago e Alan a traficância, mas não indicam, com o mínimo de prova exigido, que a droga comercializada possuía algum vínculo com a mencionada organização criminosa.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- THIAGO LUIS DE OLIVEIRA:

- Incurso por três vezes no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base, para cada crime, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 3691/3712. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Porque com três ações praticou o réu três delitos de tráfico, que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução devem ser havidos em continuidade, com base no caput do art. 71 do Cód. Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- CÉSAR AUGUSTO LOURENÇO DE LIMA:

- Incurso por duas vezes no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base, para cada crime, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 3713/3727. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Porque com duas ações praticou o réu três delitos de tráfico, que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução devem ser havidos em continuidade, com base no caput do art. 71 do Cód. Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- ROBSON SOUSA FERREIRA:

- Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 3763/3775.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- WESLEY LUIS CIMENO RODRIGUES:

- Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 3455/3463.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- ALAN MICHEL DOS SANTOS LEITE GONÇALVES:

- Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ostentar personalidade voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 3559/3589.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O regime inicial de cumprimento das penas para todos os réus é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena de cada réu já se considerou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno THIAGO LUIS DE OLIVEIRA, R.G. n.º 33.750.160 a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido, por três vezes, o art. 33, caput, da lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 71, daquele Código; CÉSAR AUGUSTO LOURENÇO DE LIMA, R.G. n.º 49.840.914, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido, por duas vezes, o art. 33, caput, da lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 71, daquele Código; ROBSON SOUSA FERREIRA, R.G. n.º 61.527.552, WESLEY LUIS CIMENO RODRIGUES, R.G. n.º 61.768.943 e ALAN MICHEL DOS SANTOS LEITE GONÇALVES, R.G. n.º 34.667.807, cada um, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem

infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. o art. 29, caput, do Cód. Penal.

Absolvo os réus RONDINELLI SOARES BATISTA, JEFERSON SOUSA FERREIRA, RONALDO GOMES DOS SANTOS, LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, BRUNO SANTIAGO DA SILVA, EVANDRO LUIS PEREIRA, LEANDRO ROGÉRIO EUGÊNIO, WILSON CARLOS BARBOSA CARVALHO, EDSON RODRIGO DOS SANTOS, ANTONIO ELTON DO NASCIMENTO, JEANDERSON LUIZ DA SILVA BESSE, DANIELA DE PAULA EVARISTO e FABRÍCIO MODESTO, da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06; THIAGO LUIS DE OLIVEIRA, da prática dos delitos contidos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal e do art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal; ALAN MICHEL DOS SANTOS LEITE GONÇALVES, da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal e do art. 288, parágrafo único, do Cód. Penal; ROBSON SOUSA FERREIRA, da prática do delito contido no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06; CESAR AUGUSTO LOURENÇO DE LIMA, da prática do delito previsto art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06; WESLEY LUIS CIMENO RODRIGUES, da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c. c. o art. 62, inc. I, do Cód. Penal, nos termos do artigo 386, inc. VII, do Cód. de Proc. Penal.

Porque aguardaram os réus Robson, Wesley, Thiago, César e Alan a instrução do feito em liberdade, faculto eventual apelação nessa mesma condição.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflagrante, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus Robson, Wesley, Thiago, César e Alan no rol dos culpados.

Após, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos em face dos demais acusados.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA